

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1964/2543

นายมงคล ทองบัวศิริไล หรือนายหังเม้ง
แซ่แต้

บริษัทเวิลด์เฟอท จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

++ เรื่อง ชื้อขาย หนี้ ++

++ ทดสอบทำงานในระบบ CW เพื่อค้นหาข้อมูลทาง online ++

++

++

++ โจทก์ฎีกา

++

++ ข้อเท็จจริงในชั้นฎีกาฟังเป็นยุติได้ตามที่โจทก์และจำเลยที่ 1 ไม่ได้แย้งกัน
ว่า จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดมีวัตถุประสงค์ในการจำหน่ายสินค้า
ประเภทปุ๋ยเกษตรกรรม จำเลยที่ 2 ใช้นามแฝงในทางการค้าว่า นายกิจจา บุญนำ
ประกอบอาชีพรับซื้อปุ๋ยจากบริษัทผู้ค้าปุ๋ยรายอื่นเพื่อนำไปขายต่ออีกทอดหนึ่ง โจทก์
ประกอบอาชีพค้าขายปุ๋ยเกษตรกรรม โดยซื้อปุ๋ยจากจำเลยที่ 2 เพื่อนำไปจำหน่ายให้
แก่ลูกค้าอีกทอดหนึ่ง

++ เมื่อปี 2536 จำเลยที่ 1 ขายปุยให้แก่จำเลยที่ 2 คิดเป็นเงินจำนวน 20,359,400 บาท โดยจำเลยที่ 1 ออกใบส่งจ่ายสินค้าระบุประเภทจำนวน น้ำหนัก และชื่อที่จำเลยที่ 2 ใช้ในทางการค้า ให้แก่จำเลยที่ 2 เพื่อนำไปเบิกปุยจากโกดังของจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 1 ให้จำเลยที่ 2 ชำระราคาปุยด้วยการส่งจ่ายเช็คลงวันที่ล่วงหน้า

++ ต่อมาจำเลยที่ 2 ขายปุยด้วยการส่งมอบใบส่งจ่ายสินค้าดังกล่าวบางส่วนให้แก่โจทก์ ตามใบส่งจ่ายสินค้าเอกสารหมายเลข จ.1 แต่จำเลยที่ 1 ไม่ยอมจ่ายสินค้าตามใบส่งจ่ายสินค้าดังกล่าวโดยอ้างว่าเช็คชำระค่าปุยของจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นผู้ซื้อปุยดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้

++

++ มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 1 หรือไม่

++ ที่โจทก์ฎีกาว่า การซื้อขายปุยในคดีนี้ระหว่างจำเลยที่ 1 และที่ 2 เป็นการซื้อขายเสร็จเด็ดขาดเพราะมีการชำระราคาตั้งแต่นั้น และเป็นที่ทรัพย์สินเฉพาะสิ่งคือปุยตามใบส่งจ่ายสินค้าเอกสารหมายเลข จ.1 กำหนดจำนวนน้ำหนักและขนาดบรรจุแน่นอนไม่จำเป็นต้องนับ ชั่ง ตวงใหม่ และไม่จำเป็นต้องมากำหนดราคาที่แน่นอนใหม่

++ เห็นว่า ปุยที่จำเลยที่ 2 ตกลงซื้อจากจำเลยที่ 1 เก็บอยู่ที่โกดังเก็บสินค้าของจำเลยที่ 1 ยังมีได้มีการคัดเลือกออกมาว่าปุยถุงใดจะขายให้แก่จำเลยที่ 2 เพื่อให้แบ่งตัวทรัพย์สินนั้นออกเป็นทีแน่นอนแล้วแต่อย่างไร กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อขายกันยังไม่โอนไปยังจำเลยที่ 2 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 460 บรรคหนึ่ง จึงมิใช่การซื้อขายเสร็จเด็ดขาด

++ ที่โจทก์ฎีกาว่าจำเลยที่ 2 เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของจำเลยที่ 1 นั้น

++ เห็นว่าตามคำฟ้องโจทก์อ้างว่าจำเลยที่ 1 ขายปุ๋ยให้แก่จำเลยที่ 2 หาได้อ้างว่าจำเลยที่ 2 เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของจำเลยที่ 1 ไม่ ทั้งข้ออ้างว่าจำเลยที่ 2 เป็นตัวแทนนั้นก็เป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 249 วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาจึงไม่รับวินิจฉัยให้

++ ส่วนที่โจทก์ฎีกาว่า เอกสารใบส่งจ่ายสินค้าเอกสารหมายเลข 1 เป็นทรัพย์สิน ไม่ใช่บุคคลสิทธิ จึงสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ การซื้อปุ๋ยระหว่างจำเลยที่ 2 กับโจทก์เป็นการโอนหนี้ อันพึงต้องชำระแก่โจทก์ผู้ถือใบส่งจ่ายสินค้านี้ดังกล่าว ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 313 ประกอบมาตรา 312 จำเลยที่ 1 จะยกข้อต่อสู้ว่ามีต่อจำเลยที่ 2 ขึ้นต่อสู้โจทก์ผู้ได้สิทธิมาโดยสุจริตหาได้ไม่

++ ในข้อนี้ปรากฏข้อความในใบจ่ายสินค้าด้านหน้าทุกฉบับเอกสารหมายเลข 1 ว่า "บริษัท เวิลด์เฟอท จำกัด...ใบส่งจ่ายสินค้าเลขที่...วันที่...ใบส่งของเลขที่...เรียนหัวหน้าคลังสินค้าบริษัท เวิลด์เฟอท จำกัด (บางยอ) โปรดจ่ายสินค้าให้คุณกิจจา บุญนำ สินค้าปุ๋ยสูตร ... ขนาด... กก. จำนวน...กระสอบน้ำหนัก...ตัน ได้รับสินค้าตามรายการข้างบนนี้ไว้ถูกต้องเรียบร้อยแล้วผู้รับสินค้า...ผู้ซื้อ... ผู้ตรวจสอบ...ผู้อนุมัติ..." ส่วนที่ด้านหลังใบส่งจ่ายสินค้านี้ดังกล่าวระบุข้อความว่าเป็นคำเตือนของบริษัท จำเลยที่ 1 และมีข้อความว่า "ลงชื่อ...ผู้โอน"

++ เมื่อได้วินิจฉัยไว้ข้างต้นแล้วว่าการซื้อขายปุ๋ยระหว่างจำเลยที่ 1 และที่ 2 ไม่ใช่การซื้อขายเสร็จเด็ดขาด กรรมสิทธิ์ในปุ๋ยที่ขายยังไม่โอนมาเป็นของจำเลยที่ 2 ใบส่งจ่ายสินค้านี้ดังกล่าวจึงมิใช่ตราสารแสดงกรรมสิทธิ์ในสินค้าปุ๋ยอันเป็นทรัพย์สิน จำเลยที่ 2 มีเพียงสิทธิเรียกร้องให้จำเลยที่ 1 ส่งมอบปุ๋ยชนิด ขนาดบรรจุ จำนวน

และนำหน้าตามทีระบุในใบสั่งจ่ายสินค้าดังกล่าวอันเป็นเพียงบุคคลสิทธิที่ผูกพันกันระหว่างจำเลยที่ 1 และที่ 2 เท่านั้น

++ ทั้งใบสั่งจ่ายสินค้าตามเอกสารหมายเลข จ.1 ก็เป็นเอกสารที่จำเลยที่ 1 ได้ระบุไว้ชัดเจนให้หัวหน้าคลังสินค้าของจำเลยที่ 1 จ่ายสินค้าตามใบสั่งจ่ายสินค้าให้แก่บุคคลผู้มีชื่อคือจำเลยที่ 2 ใบสั่งจ่ายสินค้าดังกล่าวจึงมิใช่ตราสารอันพึงต้องชำระแก่ผู้ถือ ตามนัยของมาตรา 313 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

++ ดังนี้ เมื่อไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 2 ได้ลงลายมือชื่อในช่องผู้โอนสิทธิเรียกร้องตามใบสั่งจ่ายสินค้าให้แก่โจทก์ไว้ที่ด้านหลังใบสั่งจ่ายสินค้าทุกฉบับตามเอกสารหมายเลข จ.1 หรือได้ทำเป็นหนังสือโอนหนี้อันพึงต้องชำระแก่โจทก์เจ้าหนี้โดยเฉพาะเจาะจงแต่อย่างใด การที่โจทก์นำใบสั่งจ่ายสินค้าตามเอกสารหมายเลข จ.1 ไปขอรับสินค้าจากจำเลยที่ 1 ย่อมเป็นได้เพียงการทำการแทนจำเลยที่ 2 เท่านั้น โจทก์และจำเลยที่ 1 จึงมิได้มีนิติสัมพันธ์ต่อกัน

++ เมื่อจำเลยที่ 1 ไม่ยอมจ่ายสินค้าตามใบสั่งจ่ายสินค้าเอกสารหมายเลข จ.1 นั้น โจทก์ก็ไม่อาจอ้างว่าถูกจำเลยที่ 1 โต้แย้งสิทธิและมีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 1 ให้ส่งมอบสินค้าตามใบสั่งจ่ายสินค้าเอกสารหมายเลข จ.1 ได้

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ได้ขายปุ๋ยประเภทและชนิดต่าง ๆ รวมน้ำหนักทั้งสิ้นจำนวน ๑,๒๐๗ ตัน ให้แก่จำเลยที่ ๒ โดยวิธีการออกใบสั่งจ่ายสินค้าจำนวน ๒๘๓ ฉบับ เพื่อนำไปเบิกปุ๋ยจากโกดังเก็บสินค้าของจำเลยที่ ๑ ต่อมาระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๓๖ ต่อเนื่องถึงเดือนเมษายน

๒๕๓๖ จำเลยที่ ๒ ได้ขายปุยประเภทชนิดและจำนวนดังกล่าวอันมีมูลค่าขณะฟ้องรวมเป็นเงินจำนวน ๓,๘๐๓,๗๐๐ บาท ให้แก่โจทก์ โดยวิธีการส่งมอบการครอบครองใบสั่งจ่ายสินค้าดังกล่าวแก่โจทก์ เรียกการค้าประเภทนี้ตามประเพณีหรือพิธีการซื้อปุยทั่วไปว่า ซื้อตัวหรือใบสั่งจ่ายสินค้าแทนการรับสินค้าโดยตรงและสามารถซื้อขายต่อไปได้โดยวิธีการส่งมอบการครอบครองใบสั่งจ่ายสินค้าดังกล่าวอีกต่อไปเช่นกัน ซึ่งการรับสินค้าปุยขึ้นอยู่กับผู้ถือใบสั่งจ่ายสินค้าเป็นหลัก ต่อมาโจทก์ขายปุยแต่ละชนิดแต่ละจำนวนดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่นโดยวิธีการส่งมอบการครอบครองใบสั่งจ่ายสินค้าและเมื่อนำใบสั่งจ่ายสินค้าไปขอรับปุยจากจำเลยที่ ๑ ปรากฏว่าจำเลยที่ ๑ ไม่ยอมจ่ายปุยให้อ้างว่าลูกค้าไม่ชำระเงินตามเช็ค ทำให้โจทก์และหรือบุคคลภายนอกผู้ซื้อโดยสุจริตได้รับความเสียหาย ขอให้บังคับจำเลยที่ ๑ ส่งมอบปุยสูตร ๔๖-๐-๐ จำนวน ๔๒ ตัน ราคาตันละ ๔,๖๐๐ บาท ปุยสูตร ๑๖-๒๐-๐ จำนวน ๑๕๐ ตัน ราคาตันละ ๔,๕๐๐ บาท ปุยสูตร ๑๕-๑๕-๑๕ จำนวน ๗๘ ตัน ราคาตันละ ๕,๒๐๐ บาท และปุยสูตร ๒๑-๐-๐ จำนวน ๙๓๗ ตัน ราคาตันละ ๒,๗๐๐ บาท แก่โจทก์ หากจำเลยที่ ๑ ส่งมอบไม่ได้หรือไม่ยอมส่งมอบปุยดังกล่าว ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระราคาค่าปุยแทนเป็นเงินจำนวน ๓,๘๐๓,๗๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ ๑ ให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ ๑ เนื่องจากโจทก์กับจำเลยที่ ๑ ไม่มีนิติสัมพันธ์ต่อกันเพราะไม่เคยซื้อขายสินค้าระหว่างกัน และโจทก์ไม่ใช่ผู้เสียหายในคดีนี้เพราะโจทก์ไม่เคยซื้อหรือชำระราคาและรับโอนสิทธิในการซื้อสินค้าปุยจากจำเลยที่ ๒ จึงเป็นการรับโอนโดยไม่สุจริตและไม่มีค่าตอบแทน จำเลยที่ ๑ ไม่ต้องส่งมอบสินค้าหรือชำระราคาค่าสินค้าแก่โจทก์เนื่องจากการซื้อขายสินค้าปุยระหว่างจำเลยที่ ๑ กับจำเลยที่ ๒ นั้น กรรมสิทธิ์ในสินค้าดังกล่าวยังมิได้โอนไป เพราะยังมิได้กำหนดลงไว้แน่นอนโดยยังมิได้มีการนับ ชั่ง ตวง วัด หรือคัดเลือก เพื่อแบ่งตัวสินค้าออกเป็นทีแน่นอน และจำเลยที่ ๑ มีสิทธิยึดหน่วงสินค้าดังกล่าวไว้ได้

เพราะจำเลยที่ ๒ ไม่ชำระเงินค่าสินค้าให้แก่จำเลยที่ ๑ โจทก์เป็นเพียงผู้รับโอนสิทธิ จึงไม่มีสิทธิดีกว่าจำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้โอน สัญญาซื้อขายระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ ๒ ไม่ชอบด้วยกฎหมายและใช้บังคับจำเลยที่ ๑ ไม่ได้ เนื่องจากจำเลยที่ ๑ มิได้ ยินยอมด้วยในการโอนสิทธิระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ ๒ และสัญญาซื้อขายสินค้าเป็น บุคคลสิทธิบังคับได้เฉพาะคู่สัญญาเท่านั้น ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๒ ให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ ๒ เนื่องจากโจทก์กักตุนปุ๋ย เคมีไว้ในรูปของใบสั่งจ่ายสินค้าเพื่อเก็งกำไรแต่ราคาปุ๋ยไม่เพิ่มขึ้น โจทก์ไม่มีสถานที่ เก็บปุ๋ย จึงนำคดีมาฟ้องอันเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี คำฟ้องของโจทก์ส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยที่ ๒ เคลือบคลุม เนื่องจากโจทก์มิได้บรรยาย ว่าจำเลยที่ ๒ รวมกับจำเลยที่ ๑ อย่างไร เมื่อใด และร่วมกันกระทำการอย่างใดอัน เป็นการละเมิดต่อโจทก์ ทำให้จำเลยที่ ๒ ไม่เข้าใจข้อหาและคำฟ้องของโจทก์ โจทก์ กับจำเลยที่ ๒ ไม่มีนิติสัมพันธ์ต่อกันเนื่องจากจำเลยที่ ๒ ไม่เคยรวมกับจำเลยที่ ๑ กระทำการใดอันเป็นการละเมิดต่อโจทก์และจำเลยที่ ๒ มีนิติสัมพันธ์กับจำเลยที่ ๑ เฉพาะในการซื้อขายระหว่างกันในฐานะที่จำเลยที่ ๑ เป็นผู้จำหน่ายสินค้าปุ๋ยเคมี การเกษตรเท่านั้นจำเลยที่ ๒ รับว่าได้ขายสินค้าให้แก่โจทก์จริง ซึ่งเป็นการซื้อขาย เสร็จเด็ดขาดและส่งมอบสินค้าแก่โจทก์เรียบร้อยแล้ว โจทก์กับจำเลยที่ ๒ จึงไม่มีนิติ สัมพันธ์ต่อกันอีก การที่โจทก์อ้างว่าจำเลยที่ ๑ อายัดสินค้าไว้และไม่จ่ายสินค้าแก่ โจทก์โดยอ้างว่าลูกค้าไม่ชำระเงินตามเช็คและโจทก์เข้าใจเองว่าผู้ไม่ชำระเงินตาม เช็คคือจำเลยที่ ๒ เป็นการกล่าวอ้างอย่างเลื่อนลอย และจำเลยที่ ๑ ก็ชอบที่จะใช้สิทธิ ในการดำเนินคดีต่อผู้สั่งจ่ายเช็ค การอายัดสินค้าจึงเป็นการใช้สิทธิไม่สุจริตเพราะ จำเลยที่ ๑ ทราบดีอยู่แล้วว่าใบสั่งจ่ายสินค้าสามารถเปลี่ยนมือกันได้ในตลาดและมี ราคาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจำเลยที่ ๑ จึงต้องผูกพันและรับผิดชอบต่อใบสั่ง จ่ายสินค้าที่ตนเป็นผู้ออกจนกว่าจะส่งมอบสินค้าตามตราสารนั้น จำเลยที่ ๒ ไม่มีส่วน

เกี่ยวข้องกับการออกไปส่งขายสินค้าและการที่จำเลยที่ ๑ ไม่ยอมส่งมอบปួយให้แก่โจทก์แต่อย่างใด ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณาจำเลยที่ ๒ ถูกศาลจังหวัดปทุมธานีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่ประสงค์จะเข้าว่าคดีแทนศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งจำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ ๒ ออกจากสารบบความ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมระหว่างโจทก์และจำเลยที่ ๑ ให้เป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ระหว่างโจทก์และจำเลยที่ ๑ ให้เป็นพับ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ทางพิจารณาโจทก์นำสืบว่า โจทก์มีชื่อเป็นภาษาจีนว่าเต้หังแม้ง หรือนายหังแม้งแซ่เต้ โจทก์ประกอบอาชีพค้าขายสินค้าปួយทางเกษตรกรรม ใช้ชื่อทางการค้าว่า ร้านเกษตรไทรวงามและเม่งเชียงเส็ง จำเลยที่ ๑ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด มีวัตถุประสงค์ค้าขายปួយเกษตรกรรมตามหนังสือรับรองเอกสารหมาย จ.๒ จำเลยที่ ๒ ประกอบอาชีพเป็นตัวแทนขายปួយและรับซื้อปួយจากบริษัทขายปួយต่าง ๆ เพื่อนำไปขายอีกทอดหนึ่ง โดยใช้นามแฝงในทางการค้าว่า นายกิจจา บุญนำโจทก์ติดต่อกับจำเลยที่ ๒ มาตั้งแต่ปี ๒๕๓๒ เพื่อซื้อปួយของจำเลยที่ ๑ และบริษัทขายปួយรายอื่น ๆ โดยผ่านจำเลยที่ ๒ แล้วนำมาจำหน่ายให้แก่ลูกค้าหรือผู้ซื้อรายอื่นอีกทอดหนึ่ง ซึ่งการซื้อขายปួយนั้นในทางปฏิบัติเมื่อโจทก์สั่งซื้อปួយของจำเลยที่ ๑ หรือบริษัทผู้ขายปួយรายอื่น ๆ ก็จะออกตัว

หรือใบสั่งจ่ายสินค้าให้แก่โจทก์ผู้ซื้อและโจทก์ก็จะชำระราคาปุ๋ยให้แก่ผู้ขายนั้นไป หากโจทก์ต้องการปุ๋ย ก็จะทำตัวหรือใบสั่งจ่ายสินค้าไปเบิกจ่ายจากโกดังเก็บสินค้าของผู้ออกตัวหรือใบสั่งจ่ายสินค้านี้ดังกล่าวแล้วนำไปขายให้แก่ลูกค้าหรือผู้ซื้อรายอื่นต่อไปหรือโจทก์จะขายตัวหรือใบสั่งจ่ายสินค้านี้ดังกล่าวให้แก่ลูกค้าหรือผู้ซื้อรายอื่นเพื่อนำไปเบิกจ่ายจากโกดังเก็บสินค้าของผู้ออกตัวหรือใบสั่งจ่ายสินค้าอีกทอดหนึ่งก็ได้ เมื่อระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๓๖ ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๓๖ โจทก์ซื้อปุ๋ยหรือซื้อสิทธิในการรับปุ๋ยจากจำเลยที่ ๑ โดยผ่านจำเลยที่ ๒ และจำเลยที่ ๒ ได้ส่งมอบการครอบครองใบสั่งจ่ายสินค้าปุ๋ยของจำเลยที่ ๑ ที่ออกให้จำเลยที่ ๒ ในนามนายกิจจา บุญนำแก่โจทก์ ซึ่งใบสั่งจ่ายสินค้านี้ดังกล่าวไม่ได้ระบุราคาไว้ แต่ระบุประเภทขนาดจำนวน น้ำหนัก และคิดราคาขณะฟ้องคดีนี้ดังนี้คือ ปุ๋ยสูตร ๔๖-๐-๐ รวมจำนวน ๔๒ ตัน ราคาตันละ ๔,๖๐๐ บาท ปุ๋ยสูตร ๑๖-๒๐-๐ รวมจำนวน ๑๕๐ ตัน ราคาตันละ ๔,๕๐๐ บาท ปุ๋ยสูตร ๑๕-๑๕-๑๕ รวมจำนวน ๗๘ ตัน ราคาตันละ ๕,๒๐๐ บาท และปุ๋ยสูตร ๒๑-๐-๐ รวมจำนวน ๙๓๗ ตัน ราคาตันละ ๒,๗๐๐ บาท ตามใบสั่งจ่ายสินค้า เอกสารหมายเลข จ.๑ โจทก์ได้ชำระราคาค่าปุ๋ยให้แก่จำเลยที่ ๒ แล้วโดยจ่ายรวมไปกับค่าปุ๋ยของผู้ขายสิทธิการรับปุ๋ยรายอื่นที่โจทก์สั่งซื้อมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๕ ซึ่งโจทก์ชำระราคาค่าปุ๋ยดังกล่าวด้วยการสั่งจ่ายเช็คเงินสดหรือเช็คที่ออกให้แก่ผู้ถือ เป็นเช็คของธนาคารนครหลวงไทยจำกัด สาขาบางเลน รวมเป็นเงินจำนวน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่จำเลยที่ ๒ และจำเลยที่ ๒ นำเช็คดังกล่าวไปเรียกเก็บเงินได้เรียบร้อยแล้ว ตามสำเนาเช็คเอกสารหมายเลข จ.๘ สำหรับการสั่งจ่ายเช็คดังกล่าวนั้นโจทก์มีเงื่อนไขข้อตกลงกับธนาคารเจ้าของเช็คว่า หากโจทก์สั่งจ่ายเช็คไม่เกินวงเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โจทก์จะลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเป็นภาษาไทย แต่ถ้าเกินวงเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โจทก์จะลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเป็นภาษาจีน ตามสำเนาตัวอย่างลายมือชื่อเอกสารหมายเลข จ.๗ และ ป.จ.๑ (ศาลจังหวัดนครปฐม) ก่อนที่โจทก์จะซื้อใบสั่งจ่ายสินค้านี้ดังกล่าวจากจำเลยที่ ๒ โจทก์ได้โทรศัพท์ไปถามนายประคอง บุญวิวัฒน์

กรรมการบริษัทจำเลยที่ ๑ ว่าซื้อได้หรือไม่ ซึ่งนายประคองแจ้งว่าถ้าไม่ใช่ตัวเขียนให้ซื้อได้ โจทก์จึงตกลงซื้อใบสั่งจ่ายสินค้าดังกล่าวและซื้อเพราะเชื่อว่าสามารถเบิกบัญชีจากบริษัทผู้ขายได้ ซึ่งตามปกติในทางการค้าบัญชีแล้วใบสั่งจ่ายสินค้าสามารถซื้อขายเปลี่ยนมือกันได้ โดยไม่เคยมีการลงลายมือชื่อชื่อสลักหลังใบสั่งจ่ายสินค้า แต่ก็สามารถนำไปเบิกบัญชีจากบริษัทผู้ขายได้ตลอดมาผู้ใดถือใบสั่งจ่ายสินค้าก็สามารถเบิกบัญชีจากโกดังของผู้ขายได้ ซึ่งบริษัทผู้ขายจะดูใบสั่งจ่ายสินค้าเป็นสำคัญ โดยไม่คำนึงว่าจะมีผู้สลักหลังหรือไม่และแม้ระยะเวลาจะนานเป็น ๒ ถึง ๓ ปี ก็สามารถเบิกได้ การซื้อขายบัญชีดังกล่าวไม่มีสัญญาซื้อขายแต่อย่างใด ต่อมาโจทก์ได้ขายใบสั่งจ่ายสินค้าดังกล่าวให้แก่ลูกค้าไปทั้งหมด แต่ปรากฏว่าลูกค้าไม่สามารถเบิกบัญชีจากจำเลยที่ ๑ ได้ จำเลยที่ ๑ อ้างว่ายังไม่ได้รับเงินค่าบัญชีตามใบสั่งจ่ายสินค้าลูกค้าจึงคืนใบสั่งจ่ายสินค้าดังกล่าวทั้งหมดแก่โจทก์ และโจทก์คืนเงินให้แก่ลูกค้าไปโจทก์สอบถามจำเลยที่ ๒ และได้รับแจ้งจากจำเลยที่ ๒ ว่า จำเลยที่ ๒ ได้ชำระเงินค่าบัญชีแก่จำเลยที่ ๑ แล้ว หลังจากนั้นโจทก์ทวงถามจำเลยทั้งสองให้ส่งมอบบัญชีแก่โจทก์ แต่จำเลยทั้งสองต่างก็บ่ายเบี่ยงว่าให้ทวงถามเอาแก่อีกฝ่ายหนึ่ง โจทก์จึงนำคดีมาฟ้อง ซึ่งก่อนฟ้องคดีนี้โจทก์ได้มอบให้ทนายความมีหนังสือทวงถามพร้อมแนบสำเนาใบสั่งจ่ายสินค้าไปยังจำเลยที่ ๑ แล้วตามหนังสือทวงถามพร้อมใบตอบรับภายในประเทศใบรับฝาก และสำเนารายการใบสั่งจ่ายสินค้าเอกสารหมายเลข จ.๓ จ.๕ จ.๖ และ จ.๙ จำเลยที่ ๑ มีหนังสือตอบกลับมายังทนายโจทก์ว่า ลูกค้าไม่ปฏิบัติตามสัญญาคือลูกค้าไม่ชำระเงินตามเช็ค จึงใช้สิทธิยึดใบสั่งจ่ายสินค้าดังกล่าว ตามหนังสือขอชี้แจงใบสั่งจ่ายสินค้า (บัญชี) ของบริษัทจำเลยที่ ๑ เอกสารหมายเลข จ.๔ ส่วนจำเลยที่ ๒ นั้นโจทก์ทวงถามเป็นวาจาด้วยตนเองเพราะขณะนั้นจำเลยที่ ๒ ถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ปัจจุบันจำเลยที่ ๒ ถูกโจทก์ฟ้องเป็นคดีแพ่งและคดีอาญาในความผิดเกี่ยวกับเช็ค ตามสำเนาคำฟ้อง สำเนาคำให้การพยานโจทก์และพยานเอกสารในคดีดังกล่าวเอกสารหมายเลข จ.๑๐ ถึง จ.๑๔

จำเลยที่ ๑ นำสืบว่า จำเลยที่ ๑ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด โดยมีนาย ประครอง บุญวิวัฒน์ เป็นกรรมการ ๑ ใน ๕ คนมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตลาด ตามหนังสือรับรองเอกสารหมายเลข ๒ จำเลยที่ ๒ ใช้นามแฝงในทางการค้าว่า นาย กิจจา บุญนำ และเป็นลูกค้าที่มาสั่งซื้อปุ๋ยจากจำเลยที่ ๑ เมื่อจำเลยที่ ๒ สั่งซื้อปุ๋ยจาก จำเลยที่ ๑ จะให้จำเลยที่ ๒ ลงลายมือชื่อไว้ในใบสั่งสินค้าเพื่อรับใบส่งจ่ายสินค้าจาก จำเลยที่ ๑ ไป ซึ่งขณะนั้นยังไม่มี การส่งมอบปุ๋ยให้แก่กัน แต่ออกใบส่งจ่ายสินค้าให้ เพื่อความสะดวกในการรับสินค้าโดยต้องนำไปแสดงที่โกดังเก็บสินค้าของจำเลยที่ ๑ เพื่อขอรับสินค้าตามจำนวนที่ระบุไว้ในใบส่งจ่ายสินค้านี้ดังกล่าวซึ่งส่งจ่ายให้ในนาม นาย กิจจา บุญนำ สำหรับการซื้อขายปุ๋ยนั้นจำเลยที่ ๑ จะให้สินเชื่อแก่จำเลยที่ ๒ มี ระยะเวลา ๖๐ วัน ๔๐ วัน และ ๑๒๐ วัน แล้วแต่กรณี นับแต่วันที่จำเลยที่ ๒ รับใบส่ง จ่ายสินค้าไปเมื่อประมาณปี ๒๕๓๖ จำเลยที่ ๒ ซื้อสินค้าปุ๋ยจากจำเลยที่ ๑ เป็นเงิน จำนวน ๒๐,๓๕๙,๔๐๐ บาท โดยจำเลยที่ ๑ ได้ออกใบส่งจ่ายสินค้าปุ๋ยให้แก่จำเลยที่ ๒ เพื่อเป็นหลักฐานในการไปขอรับสินค้าจากโกดังของจำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๒ ได้ ชำระค่าปุ๋ยด้วยการส่งจ่ายเช็คลงวันที่ส่งจ่ายล่วงหน้าให้แก่จำเลยที่ ๑ ต่อมาจำเลยที่ ๒ นำใบส่งจ่ายสินค้าไปเบิกปุ๋ยจากจำเลยที่ ๑ คิดเป็นเงินจำนวน ๙,๕๕๓,๙๙๒ บาท แต่เมื่อเช็คที่จำเลยที่ ๒ ส่งจ่ายชำระหนี้ดังกล่าวถึงกำหนดชำระสามารถเรียกเก็บเงิน ได้จำนวนเพียง ๕,๑๕๐,๙๐๐ บาท ส่วนอีกจำนวน ๔,๔๐๓,๐๙๒ บาท ไม่สามารถเรียก เก็บเงินได้อันเป็นราคาค่าปุ๋ยที่จำเลยที่ ๒ ยังคงค้างชำระอยู่ ต่อมาจำเลยที่ ๑ ได้ฟ้อง จำเลยที่ ๒ และนางอมรรวรรณ ชุกิตติวิบูลย์ ภริยาจำเลยที่ ๒ ที่ศาลแพ่งเพื่อให้ชำระ หนี้ส่วนที่ค้างชำระดังกล่าวแก่จำเลยที่ ๑ ซึ่งคดีอยู่ระหว่างการพิจารณา ตามสำเนา คำฟ้องเอกสารหมายเลข จ.๑๐ สำหรับใบส่งจ่ายสินค้าปุ๋ยส่วนที่จำเลยที่ ๒ ยังไม่ได้นำมา เบิกปุ๋ยจากจำเลยที่ ๑ คิดเป็นเงินจำนวน ๑๐,๘๕๐,๔๐๘ บาท ซึ่งจำเลยที่ ๒ ออกเช็ค ส่งจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวเพื่อชำระค่าสินค้าแก่จำเลยที่ ๑ นั้น เมื่อเช็คถึงกำหนดชำระ ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงินจำเลยที่ ๑ จึงอายัดปุ๋ยจำนวนดังกล่าวไว้แล้ว

นำเช็ดดังกล่าวไปแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีอาญาแก่จำเลยที่ ๒ ต่อมา พนักงานอัยการได้ฟ้องจำเลยที่ ๒ เป็นคดีอาญาที่ศาลจังหวัดปทุมธานีและศาลแขวง นนทบุรีและคดีอยู่ระหว่างพิจารณา สำหรับรายการค้ำชำระราคาค่าปุ๋ยของจำเลยที่ ๒ นั้น จำเลยที่ ๑ ได้จัดทำบัญชีแสดงรายการไว้ ตามรายการค้ำชำระค่าปุ๋ยเอกสาร หมายเลข ๓ หลังจากจำเลยที่ ๑ อายัดปุ๋ยตามใบสั่งจ่ายสินค้าส่วนที่เหลือดังกล่าวแล้ว จำเลยที่ ๒ ได้นำใบสั่งจ่ายสินค้าดังกล่าวไปมอบให้แก่โจทก์ส่วนหนึ่งซึ่งได้แก่ใบสั่งจ่ายสินค้าตามเอกสารหมายเลข จ.๑ และมอบให้แก่นายประสิทธิ์ โรจนพานุกรมอีกส่วนหนึ่งซึ่งนายประสิทธิ์ก็ได้้นำใบสั่งจ่ายสินค้าดังกล่าวไปฟ้องจำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ให้ร่วมกันรับผิดชอบที่ศาลแพ่งและคดีอยู่ระหว่างพิจารณา จำเลยที่ ๑ เคยมีหนังสือแจ้งให้โจทก์ทราบถึงเหตุที่ต้องอายัดใบสั่งจ่ายสินค้าไว้ตามหนังสือขอชี้แจงใบสั่งจ่ายสินค้า (ปุ๋ย) ของบริษัทจำเลยที่ ๑ เอกสารหมายเลข จ.๔ จำเลยที่ ๑ มีสิทธิยึดหน่วงสินค้าไว้จนกว่า จำเลยที่ ๒ จะชำระค่าสินค้าดังกล่าวให้แก่จำเลยที่ ๑ และกรรมสิทธิ์ในสินค้าดังกล่าว ยังเป็นของจำเลยที่ ๑ เพราะยังไม่มี การนับ ชั่ง ตวง วัด สำหรับการนำใบสั่งจ่ายสินค้ามาเบิกปุ๋ยที่โกดังสินค้าของจำเลยที่ ๑ นั้นในทางปฏิบัติหากจะให้ผู้อื่นมาขอรับสินค้าแทน ไม่จำเป็นต้องสลักหลังใบสั่งจ่ายสินค้า แต่ถือว่าผู้มีชื่อในใบสั่งจ่ายสินค้าเป็นผู้มารับสินค้าดังกล่าวเองต่อมาศาลจังหวัดนครปฐมมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดจำเลยที่ ๒ แล้วตามสำเนาคำสั่งศาลจังหวัดนครปฐมในคดีหมายเลขแดงที่ จ.๘/๒๕๓๙ เอกสารหมายเลข จ.๔

พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงในชั้นฎีกาฟังเป็นยุติได้ตามที่โจทก์และจำเลยที่ ๑ ไม่โต้แย้งกันว่า จำเลยที่ ๑ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดมีวัตถุประสงค์ในการจำหน่ายสินค้าประเภทปุ๋ยเกษตรกรรม จำเลยที่ ๒ ใช้นามแฝงในทางการค้าว่า นาย กิจจา บุญนำ ประกอบอาชีพรับซื้อปุ๋ยจากบริษัทผู้ค้าปุ๋ยรายอื่นเพื่อนำไปขายต่ออีกทอดหนึ่ง โจทก์ประกอบอาชีพค้าขายปุ๋ยเกษตรกรรม โดยซื้อปุ๋ยจากจำเลยที่ ๒ เพื่อนำไปจำหน่ายให้แก่ลูกค้าอีกทอดหนึ่ง เมื่อปี ๒๕๓๖ จำเลยที่ ๑ ขายปุ๋ยให้แก่จำเลยที่

๒ คิดเป็นเงินจำนวน ๒๐,๓๕๙,๔๐๐ บาท โดยจำเลยที่ ๑ ออกใบสั่งจ่ายสินค้าระบุประเภทจำนวน น้ำหนัก และชื่อที่จำเลยที่ ๒ ใช้ในทางการค้า ให้แก่จำเลยที่ ๒ เพื่อนำไปเบิกจ่ายจากโกดังของจำเลยที่ ๑ โดยจำเลยที่ ๑ ให้จำเลยที่ ๒ ชำระราคาปุ๋ยด้วยการสั่งจ่ายเช็คลงวันที่ล่วงหน้า ต่อมาจำเลยที่ ๒ ข่ายปุ๋ยด้วยการส่งมอบใบสั่งจ่ายสินค้านี้บางส่วนให้แก่โจทก์ ตามใบสั่งจ่ายสินค้าเอกสารหมายเลข จ.๑ แต่จำเลยที่ ๑ ไม่ยอมจ่ายสินค้าตามใบสั่งจ่ายสินค้านี้ดังกล่าวโดยอ้างว่าเช็คชำระค่าปุ๋ยของจำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้ซื้อปุ๋ยดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ ๑ หรือไม่ ที่โจทก์ฎีกาว่า การซื้อขายปุ๋ยในคดีนี้ระหว่างจำเลยที่ ๑ และที่ ๒ เป็นการซื้อขายเสร็จเด็ดขาดเพราะมีการชำระราคาตั้งแต่แรก และเป็นทรัพย์สินที่ซื้อขายกันยังไม่โอนไปยังจำเลยที่ ๒ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๖๐ วรรคหนึ่ง จึงมิใช่การซื้อขายเสร็จเด็ดขาด ฎีกาของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น ที่โจทก์ฎีกาว่าจำเลยที่ ๒ เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของจำเลยที่ ๑ นั้น เห็นว่าตามคำฟ้องโจทก์อ้างว่าจำเลยที่ ๑ ข่ายปุ๋ยให้แก่จำเลยที่ ๒ หาได้อ้างว่าจำเลยที่ ๒ เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของจำเลยที่ ๑ ไม่ ทั้งข้ออ้างว่าจำเลยที่ ๒ เป็นตัวแทนนั้นก็เป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๒๔๙ วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาจึงไม่รับวินิจฉัยให้ ส่วนที่โจทก์ฎีกาว่า เอกสารใบสั่งจ่ายสินค้าเอกสารหมายเลข จ.๑ เป็นทรัพย์สิน ไม่ใช่บุคคลสิทธิ จึงสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ การซื้อปุ๋ยระหว่างจำเลยที่ ๒ กับโจทก์เป็นการโอนหนี้อันพึงต้องชำระแก่โจทก์ผู้ถือใบสั่งจ่ายสินค้านี้

กล่าว ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๑๓ ประกอบมาตรา ๓๑๒
จำเลยที่ ๑ จะยกข้อต่อสู้ว่ามีต่อจำเลยที่ ๒ ขึ้นต่อสู้โจทก์ผู้ได้สิทธิมาโดยสุจริตหาได้
ไม่นั้น ในข้อนี้ปรากฏข้อความในใบจ่ายสินค้าด้านหน้าทุกฉบับเอกสารหมาย จ.๑ ว่า
"บริษัท เวิลด์เฟอท จำกัด...ใบสั่งจ่ายสินค้าเลขที่...วันที่...ใบส่งของเลขที่...เรียน
หัวหน้าคลังสินค้าบริษัท เวิลด์เฟอท จำกัด (บางยอ) โปรดจ่ายสินค้าให้คุณกิจจา บุญ
นำ สินค้าปุ๋ยสูตร ... ขนาด... กก จำนวน...กระสอบน้ำหนัก...ตัน ได้รับสินค้าตาม
รายการข้างบนนี้ไว้ถูกต้องเรียบร้อยแล้วผู้รับสินค้า...ผู้ซื้อ... ผู้ตรวจสอบ...ผู้
อนุมัติ..." ส่วนที่ด้านหลังใบสั่งจ่ายสินค้าดังกล่าวระบุข้อความเป็นคำเตือนของบริษัท
จำเลยที่ ๑ และมีข้อความว่า "ลงชื่อ...ผู้โอน" เมื่อได้วินิจฉัยไว้ข้างต้นแล้วว่าการซื้อ
ขายปุ๋ยระหว่างจำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ไม่ใช่การซื้อขายเสร็จเด็ดขาด กรรมสิทธิ์ในปุ๋ยที่
ขายยังไม่โอนมาเป็นของจำเลยที่ ๒ ใบสั่งจ่ายสินค้าดังกล่าวจึงมิใช่ตราสารแสดง
กรรมสิทธิ์ในสินค้าปุ๋ยอันเป็นทรัพย์สินดังที่โจทก์อ้างในฎีกา จำเลยที่ ๒ มีเพียงสิทธิ
เรียกร้องให้จำเลยที่ ๑ ส่งมอบปุ๋ยชนิด ขนาดบรรจุ จำนวน และน้ำหนักตามที่ระบุใน
ใบสั่งจ่ายสินค้าดังกล่าวอันเป็นเพียงบุคคลสิทธิที่ผูกพันกันระหว่างจำเลยที่ ๑ และที่
๒ เท่านั้น ทั้งใบสั่งจ่ายสินค้าตามเอกสารหมาย จ.๑ ก็เป็นเอกสารที่จำเลยที่ ๑ ได้ระบุ
ไว้ชัดเจนให้หัวหน้าคลังสินค้าของจำเลยที่ ๑ จ่ายสินค้าตามใบสั่งจ่ายสินค้าให้แก่
บุคคลผู้มีชื่อคือจำเลยที่ ๒ ใบสั่งจ่ายสินค้าดังกล่าวจึงมิใช่ตราสารอันพึงต้องชำระแก่ผู้
ถือ ตามนัยของมาตรา ๓๑๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนี้ เมื่อไม่
ปรากฏว่าจำเลยที่ ๒ ได้ลงลายมือชื่อในช่องผู้โอนสิทธิเรียกร้องตามใบสั่งจ่ายสินค้า
ให้แก่โจทก์ไว้ที่ด้านหลังใบสั่งจ่ายสินค้าทุกฉบับตามเอกสารหมาย จ.๑ หรือได้ทำเป็น
หนังสือโอนหนี้อันพึงต้องชำระแก่โจทก์เจ้าหนี้โดยเฉพาะเจาะจงแต่อย่างใด การที่
โจทก์นำใบสั่งจ่ายสินค้าตามเอกสารหมาย จ.๑ ไปขอรับสินค้าจากจำเลยที่ ๑ ย่อมเป็น
ได้เพียงการทำการแทนจำเลยที่ ๒ เท่านั้น โจทก์และจำเลยที่ ๑ จึงมิได้มีนิติสัมพันธ์
ต่อกัน เมื่อจำเลยที่ ๑ ไม่ยอมจ่ายสินค้าตามใบสั่งจ่ายสินค้าเอกสารหมาย จ.๑ นั้น

โจทก์ก็ไม่อาจอ้างว่าถูกจำเลยที่ ๑ โต้แย้งสิทธิและมีอำนาจฟ้องจำเลยที่ ๑ ให้ส่งมอบ
สินค้าตามใบสั่งจ่ายสินค้าเอกสารหมาย จ.๑ ได้ ศาลฎีกาเห็นว่า ที่ศาลล่างทั้งสอง
พิพากษายกฟ้องนั้นชอบแล้วฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ.

(สมชัย เกษขุมพล-ชวลิต ธรรมฤาษ-สุมิตร สุภาดุลย์)

ศาลแพ่ง - นายสุรศักดิ์ กิตติพงษ์พัฒนา

ศาลอุทธรณ์ - นายประสิทธิ์ ศรีไชย

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ